



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזה דעת' רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ז' אדר ב' תשפ"ד

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 243

פרשת ויקרא - זכור

הלכות נשים וקטנים בקריאת פרשת זכור

נושאי השיעור: קריאת פרשת זכור ומגילת אסתר מתוך חומש יחד עם הבעל קורא | להכין היטב את קריאת המגילה קודם הקריאה | חיוב נשים בשמיעת פרשת זכור | אם קריאת זכור הוא מצות עשה שהזמן גרמא | אם נשים יוצאות למלחמה | פטור נשים מתפילין | הנחת תפילין בשבת | לאו שנועד לחיזוק העשה | הוצאת ספר תורה לקריאת זכור עבור נשים | אם קטן יכול לעלות לתורה לעליית מפטיר בשבת זכור | אם מפטיר עולה למניין שבעה | חזקה דרבה | דקדוק ודיוק בקריאת זכור | קריאת פרשת זכור בנוסחים שונים | הפריחה הרוחנית בעיר פתח תקוה | מקור החיוב לקרוא פרשת פרה | הטעם לקריאת פרשת פרה

ג. דיוק ודקדוק בקריאת מגילת אסתר

ובאמת צריך להשתדל מאד שבכל בתי הכנסיות יהיה קורא מדויק, שיכין טוב את המגילה. אני זוכר שאממ"ר מרן זצוק"ל בכל שנה היה בערב פורים מכין את המגילה, למרות שבמשך יום הפורים הוא היה קורא כמה פעמים, גם בלילה וגם ביום, שלוש או ארבע פעמים לנשים, לחלק מהנשים פעם ראשונה ואחר כך כשבאו עוד נשים מהמשפחה, הבנות שלו וכו', היה קורא עבורם שוב את המגילה, לא היתה לו בעיה. ולמרות הזיכרון שלו ושהוא ידע את כל המגילה מדויק עם טעמים וכו', בכל זאת היה מכין את קריאת המגילה לפני שהיה קורא.

אמנם לגבי קריאת המגילה כתוב (שלחן ערוך סימן תכ"ז סעיף יד) 'אין מדקדקים בטעויותיה', בכל זאת כיון שיש פוסקים שסוברים שאם הם טעויות שמשנים את המשמעות, לא יוצאים ידי חובה, לכן יש להחמיר בזה.

ד. חיוב נשים בפרשת זכור

יש בפוסקים דיון ארוך ומסובך בנושא של נשים אם חייבות בפרשת זכור. ויש בזה לכאורה שני צדדים: הצד האחד שאשה חייבת. ויש לכך כמה נימוקים: הראשון - שזו מצות עשה שלא הזמן גרמא. הנימוק שני - מלחמת עמלק זו מלחמת מצוה, במלחמת מצוה גם אשה חייבת. הנימוק שלישי - בזכור יש גם לאו "לא תשכח", והרי (פוסק כהן) 'השווה הכתוב אשה לאיש לכל העונשים שבתורה' - דהיינו שאשה חייבת בלאוין כמו האיש. ונבאר.

הנקודה הראשונה - שזכור זו מצות עשה שאין הזמן גרמא, אמנם באמת התורה לא אמרה מתי לזכור, ומה שקוראים זכור בשבת שלפני פורים זו תקנת חכמים, חכמים הסמיכו את זה לשבת שלפני פורים כדי להסמיך את מעשה המן למעשה עמלק, מוחים את זה המן בפורים ומקדימים זכירה לעשיה, אבל חכמים קבעו את זה, התורה לא קבעה מתי לקיים את המצוה. ממילא האשה צריכה להיות חייבת. וכמה פוסקים כתבו שמשום כך נשים חייבות, וכפי שמסופר על רבו של החתם סופר - רבי נתן אדלר - שהיה מחייב את הנשים לבוא לבית הכנסת לשמוע קריאת פרשת זכור.

ה. נשים אינן שייכות במלחמה

מאידך גיסא, בספר החינוך (מאמץ תרג) - שהוא ראשון קדמון - כותב בפירוש, שהמצוה של זכור נוהגת בזכרים ולא בנשים, כי להם לעשות המלחמה

א. קריאה עם הבעל קורא בפרשת זכור

יש דיון בפוסקים לגבי אדם שרוצה לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום, אם מותר לו לקרוא בלחש בשעה שהבעל קורא את הפרשה. ולהלכה, מי שלא הספיק לקרוא ביום שיש, יכול לקרוא את החומש מילה במילה עם הבעל קורא ולאחר מכן יקרא עוד פעם מקרא ואחר כך תרגום.

אבל בקריאת פרשת זכור, כיון שחייבים לקרוא מתוך ספר תורה כשר, ואין לכל אחד מהציבור ספר תורה כשר, ממילא כשהש"ץ קורא מתוך ספר תורה כשר הציבור יוצאים מדין שומע כעונה, והרי זה נחשב שכל אחד מהציבור קורא מתוך ספר תורה כשר, וכך יוצאים ידי חובה. ממילא אם אדם לא סומך על הקריאה של הש"ץ, ורוצה לקרוא מתוך החומש שלו, הרי זה נקרא קורא על פה. כלומר אין בזה את האיסור של דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה, אבל כשקורא מתוך החומש זו אינה קריאה מתוך ספר תורה. ולכן בקריאת זכור אסור לשומע לקרוא מתוך החומש, וצריך להקשיב לבעל קורא. ויש משמעות לזה בשלחן ערוך (סימן קמו סעיף ג) שם דן על קריאת שנים מקרא ואחד תרגום בזמן קריאת התורה, ומוסיף: "וכל זה אינו ענין בפרשת זכור ופרשת פרה שהם בעשרה מדאורייתא שצריך לכוון ולשומעם מפי הקורא". כלומר משמע שצריך רק להקשיב ולא לקרוא.

ב. קריאה עם הבעל קורא בקריאת מגילת אסתר

את ההלכה הזאת יש ללמוד גם מענין מגילת אסתר, שהנה כתבו כמה ראשונים שאם הש"ץ יש לו מגילה כשרה, ולחלק מהציבור אין מגילה כשרה, שאסור להם לקרוא בלחש עם הקורא את המגילה. למרות שהם שומעים את הש"ץ וקוראים עימו, מפני שזה נקרא קראה על פה, ולא יוצאים כך ידי חובה. כך כותב השיבולי הלקט (ענין פורים סימן קמ"ח ועוד). ממילא הוא הדין לגבי קריאת פרשת זכור.

דרך אגב, האמת שגם מי שיש לו מגילה כשרה ומהודרת אני לא ממליץ לקרוא בלחש עם הקורא, אלא אם כן הוא יודע לקרוא טוב את המגילה. כמוכן כאשר הש"ץ הוא קורא טוב ומדויק [- אצלנו למשל, יש לנו ש"ץ שקורא מדויק מאד, כל מילה בביטוי הנכון וכו', זה מאד חשוב]. כיון שהדין הוא ששומע כעונה, ובין כה הוא שומע לקרוא ויוצא ידי חובה בכך, ואם יקרא ואינו יודע לקרוא טוב, הוא לא הכין, עדיף שיקשיב לקורא את המגילה, עדיף שומע כעונה מאשר קריאה שאינה מהודרת.



והנקמה באויבים. וכיון שאשה לא יכולה להילחם ממילא זה לא שייך לחייב במצוה של זכור, שהתורה אמרה בה בפירוש, שכל המטרה של זכור זה בשביל "והיה בהניח ד' אלוך לך תמחה את זכר עמלק". אשה אינה מצווה למחות את זכר עמלק, וממילא אינה חייבת לזכור.

ו. נשים יוצאות להילחם במלחמת מצוה

יש מקשים עליו, שהרי בגמרא (סוטה מה) איתא בפירוש, שבמלחמת מצוה יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה, כלומר גם נשים לכאורה שייכות במלחמה. ויש על כך שתי תשובות: הראשונה - יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה היינו שהחתן צריך לצאת למלחמה והוא יוצא, [- אמנם כתוב (דברים כה, ט) "כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא", אבל במלחמת מצוה גם חתן יוצא למלחמה], ממילא כאשר החתן יוצא למלחמה הכלה איננה כלה, אם אין חתן אין כלה, כלומר שאם החתן יוצא מחדרו ממילא הכלה יוצאת מחופתה.

תשובה שנייה - כותבים גדולי הפוסקים - שמה שכתוב 'כלה יוצאת מחופתה' אין הכוונה שיוצאת למלחמה עם כלי נשק, שהרי על הפסוק "לא יהיה כלי גבר על אשה" דורשים חז"ל שהאשה אסור לה לקחת כלי נשק, כלי נשק זה כלי גבר, רש"י (מזרי גט, דף תלמוד) כותב על כך שיעל אשת חבר הקניי שהרגה את סיסרא, עם יתד, ולא לקחה חרב כי זה כלי גבר, זה אסור מהתורה. כמובן שאם יש צורך להרוג את האויב היה מותר לקחת חרב, אבל אם אפשר על ידי יתד למה לקחת חרב שזה כלי גבר, למה לעבור על איסור סתם? אם כן כלה יוצאת מחופתה היינו שיוצאות לעזור בלהכין אוכל לחיילים, להכין את הכלים, אבל לא למלחמה בפועל. [- היום בג"ץ חושב אחרת מספר החינוך... אבל זה מה שכתוב לנו בדברי רבותינו מה התפקיד של אשה במלחמה] כמובן שאם יש צורך מסויים זה משהו אחר.

ז. אם מלחמת מצוה אינה מצוה עשה שהזמן גרמא

והנה לכאורה מלחמת מצוה היא גם מצוה עשה שהזמן גרמא, אמנם כשיש מלחמה נלחמים גם בשבת, אם יש סכנת נפשות זה דוחה שבת, אבל אם צריך להתחיל מלחמה והיא יכולה להיעשות שלא בשבת, אין שאלה של פיקוח נפש, אפילו אם זו מלחמת מצוה הרי שאינה דוחה את השבת. ממילא הרי היא מצוה עשה שהזמן גרמא.

בדומה לכך הוא הדין שאשה פטורה תפילין, אמנם לגבי תפילין בלילה נחלקו הראשונים אם תפילין נוהג בלילה או לא, אבל גם לסוברים שתפילין מהתורה נוהג בלילה ורק חכמים הורו שלא להניח בלילה שמא ישן ויפח בהם, אבל בשבתות וימים טובים לכל הדעות תפילין לא נוהג בהם, ממילא זו מצוה עשה שהזמן גרמא. והגמרא בקידושין (נ"ט) לומדת מתפילין לגבי כל מצוות שנוהגות בזמנים מסויימים ולא בזמן אחר, כגון שופר, סוכה וכיו"ב, שזה נקרא מצוה עשה שהזמן גרמא ונשים פטורות.

לפי זה אם מלחמת מצוה אינה נוהגת בשבת הרי שהיא תהא מצוה עשה שהזמן גרמא, ונשים צריכות להיות פטורות, בדיוק כמו שתפילין לא נוהג בשבת ונחשבת למצוה עשה שהזמן גרמא.

אבל האמת שיש הבדל גדול בין מצוה תפילין לבין מלחמת מצוה, ואבאר. שהנה תפילין בשבת הרי בזמן זה הוא מופקע מהמצוה הזו, אם אדם יניח תפילין בשבת לשם מצוה הוא עובר איסור של בל תוסיף, אסור להניח תפילין בשבת, ולפי הזהיר הקדוש חייב מיתה, עד כדי כך, אכן כאשר אדם מוצא תפילין ברשות הרבים כשהם מוטלים בביזיון, שהפתרון היחידי להכניסם לבית הוא ללובשם, אך לא לא לשם מצוה אלא לשם מלבוש, כביכול שם אותם כדי לחמם את היד, אבל אסור לו לכוון לקיים מצוה, כי המצוה הזאת לא שייכת בשבת. לעומת זאת מלחמת מצוה אינה נוהגת בשבת מפני שאין היתר לעשות מלאכות שאסורות בשבת, אבל מלחמת מצוה אינה מופקעת לגמרי משבת, ואם יש צורך מקיימים אותה גם בשבת, לעומת זאת תפילין הן מופקעות משבת לגמרי. כלומר יש פטור לקיים מצוה תפילין שבת, אולם מלחמת מצוה בשבת, זה שייך רק יש מניעה של המלאכה, אבל אם יש צורך מקיימים גם את מלחמת מצוה בשבת.

ח. נשים חייבות בלאוין כמו האנשים

יש טענה אחרת שנשים יהיו חייבות בשמיעת פרשת זכור - שהנה בפרשת זכור התורה מסיימת "לא תשכח", והגמרא אומרת, השווה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה, דהיינו שנשים חייבות בלאוין כמו האנשים. לפי זה גם אם נשים פטורות ממצות זכור, אך לכל הפחות יהיו חייבות בלאו של "לא תשכח".

אבל זו גם אינה קושיא, שהנה המצווה לקרוא מתוך ספר תורה היא מצוה עשה של זכור, ומה שכתוב "לא תשכח" זה נאמר על שכחת הלב, לא לשכוח את מעשה עמלק. אם כן כדי שלא תשכח מספיק שתאמר בעצמה שזוכרת את מעשה עמלק, היא לא צריכה לשמוע דווקא מספר תורה. כך טוענים כמה אחרונים, שהרי לא כתוב בשום מקום שנשים חייבות לשמוע את פרשת זכור בקריאה מתוך הספר תורה.

ט. מצוות שאין הזמן גרמן

והנה הבריייתא בקידושין (נ"ה) אומרת שיש מצוות עשה שהזמן גרמא שנשים

פטורות, ויש מצוות עשה שלא הזמן גרמא שנשים חייבות. איזו היא מצוה עשה שלא הזמן גרמא - מעקה, אבידה ושילוח הקן. מעקה - החובה לעשות מעקה אינה קשורה לזמן ממילא אינו מצוה עשה שהזמן גרמא. אבידה - שהחובה להשיב אבידה לבעליה אינה תלויה בזמן, זו לא מצוה עשה שהזמן גרמא. כמו כן שילוח הקן - אמנם יש באמת שאלה גדולה אם שילוח הקן נוהג בשבת, אבל גם אם אינו נוהג בשבת זה מצד מוקצה של בעלי חיים [בספר שלי כתבתי על הנושא הזה בעניין מוקצה בבעלי חיים] ויש בזה דיון גדול בפוסקים וביביע אומר האריך בזה.

שואלים התוספות (ד"ה מעקה), שהנה משמע שאם זה היה הזמן גרמא נשים היו פטורות, הרי כל הסיבה שנשים חייבות במעקה, אבידה ושילוח הקן זה בגלל שזה לא הזמן גרמא, והרי בשלושת המצוות הללו יש גם לאו, במעקה כתוב (דברים כה, ט) "לא תשים דמים בביתך", באבידה כתוב (דברים כה, ט) "לא תוכל להתעלם" ובשילוח הקן כתוב (דברים כה, ט) "לא תקח האם על הבנים", אם כן כיון שיש בהן לאו הרי שבין כה נשים חייבות, ומה איכפת לן אם אלו מצוות עשה שהזמן גרמן או לא. הרי בין כה הן יהיו חייבות מחמת הלאו שבהן.

י. מצוות לא תעשה שנועדו לחזק את המצוות עשה שבהן

למעשה, הרמב"ן והריטב"א (נחמיהס"ה) מתרצים תירוץ יפה מאד, שאמנם יש כאן לאו, אבל הלאו הזה הוא טפל למצוה עשה, הוא נועד רק לחזק את העשה. הנה במעקה, התורה אומרת "ועשית מעקה לגגך" - דהיינו לעשות מעקה כדי שלא יפלו ממנו. והתורה מחזקת את המצוה הזו ומוסיפה: "ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו" כלומר שהלאו בא לחזק כדי לקיים את המצוה עשה, הוא העיקר והלאו הוא הטפל. כמו כן באבידה, שעיקר המצוה היא להשיב את האבידה לבעליה "השב תשיבם לאחיך" אך התורה מוסיפה "לא תוכל להתעלם" - שזה לאו כדי לזרז את האדם לקיים את המצווה. ובדומה לכך גם בשילוח הקן, שהתורה מבקשת "שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך" - זו עיקר המצווה, ולאחר מכן התורה מוסיפה: "לא תקח האם על הבנים", שזה לאו כדי שיקיים את עיקר המצוה עשה.

ממילא יש לומר כן לגבי מצוה זכור, שהתורה אומרת זכור, וזה עיקר המצוה של התורה לזכור כדי למחות את זכר עמלק, אבל התורה רק מוסיפה לאו כדי לחזק את המצוה והוא 'לא תשכח', שהלאו הזה הוא רק כדי לחזק את המצוה עשה.

מה שאמרתי עכשיו - זה אמרתי בדרשה שלי לבר מצוה... אאמ"ר מרן זצוק"ל הכין לי את הדרשה שהיתה דרשה ארוכה מאד והייתי צריך לומר אותה בעל פה מתחילה ועד סוף בלי שום דף, וחלק מהדרשה היה על הקושיה הזאת, הוא קישר את זה לעניין עוסק במצוה פטור מן המצוה, ואז הגענו לקושיה הזאת והוא אמר את התירוץ הזה של הרמב"ן והריטב"א, ואני הסברתי את זה שמה בדרשה את הדברים האלה. ואת היסוד הזה של הרמב"ן והריטב"א כותב אאמ"ר מרן זצוק"ל (נ"ח יחזקאל דעת ח"א סימן ע"ז) עצמו לגבי זכור, ולפי זה מיישב את הקושיא.

יא. הלכה למעשה אם נשים חייבות בשמיעת זכור

בזמנו לפני הרבה שנים ראיתי את התשובה של אאמ"ר מרן זצוק"ל, תשובה ענקית בכתב ידו בעניין אם נשים חייבות בשמיעת זכור, והוא הביא את כל הצדדים לכאן ולכאן. למדתי אותה מתחילה ועד סוף, וכתבתי בסוף להלכה שמעיקר הדין נשים פטורות מזכור. וכשהוא עבר על זה אחר כך מחק לי את זה המסקנה הזו, וכתב, שראוי ונכון לנשים ללכת לשמוע זכור. כלומר למרות שהוא לא רצה לקבוע חד משמעית שאשה חייבת, שהרי יש צדדים לכאן ולכאן, וגם אם נאמר שחייבת מי אמר שצריך ספר תורה, עשרה ופעם בשנה וכו', מנא לן לומר שאשה חייבת כמו האיש, אבל היה אומר תמיד שזה ראוי ונכון. ותמיד היה אומר לאמא ע"ה לבוא לבית הכנסת לשמוע פרשת זכור.

יב. הוצאת ספר תורה לקריאה עבור נשים

בשנת תשנ"ג כשיסדנו את המקום הזה, בית הכנסת 'נחזק דעת', שמעט לאחר מכן בשנת תשנ"ד מיד לאחר פורים אאמ"ר החל להתפלל כאן. ונועצנו בו כיצד לנהוג לגבי קריאת פרשת זכור לנשים, והוא אמר לנו כיון שהשכונה מלאה בנשים שיש להם ילדים קטנים, ואם נאמר לכולם לבוא בשבת בבוקר אף אחד לא יקיים את שמיעת פרשת זכור, לא הגברים ולא הנשים... אצלו ב"ה בשכונה בכל בניין אפשר להקים בית ספר... ב"ה כן ירבו, וזה לא פשוט לומר להם לבוא בשבת בבוקר. וכי היא תגיד לבעלה 'שוויון זכויות' אני הולכת לבית הכנסת ותישאר אתה בבית עם הילדים?...! הוא מצווה גם בתפילה בציבור ובקריאת התורה, היא לא חייבת בדברים האלו. לכן מה שהורה לנו, שכמה דקות לפני תפילת מנחה באות הנשים לבית הכנסת, ומוציאים ספר תורה, ויש כבר עשרה גברים, וקוראים פרשת זכור בלי ברכות כדי שנשים יצאו ידי חובה בו ביום. וכדאי שכל אשה שיכולה - שתלך לשמוע. הרי אם נשים מקפידות על שופר לשמוע, כי זה ענין של רגש להתעורר, למרות שבשופר אין פסוק אחד לומר שאשה חייבת ובוודאי שפטורות ובכל זאת הם כל כך מקפידות על זה, בשמיעת זכור שיש מחלוקת אם חייבות או לא, בוודאי שכל אשה שיכולה לבוא לבית הכנסת ולשמוע זכור שכדאי מאד ותבוא עליה הברכה.

יג. להעלות קטן לתורה

קטן אינו חייב במצוות שמיעת זכור אלא מדין מצוות חינוך, שיש לחנך את

יז. סמיכה על חזקה דרבה בדיני דאורייתא

בומנו כאשר אמו"ר מרן זצוק"ל כתב את ספרו 'לית חן' כמדומני בשנת תשמ"ג או תשמ"ד, לפני יותר מארבעים שנה, בתקופה בהיא כבר כתבתי את ההערות שלי על ספר תשובות הרמב"ם 'פאר הדור'. ואז באתי לאמו"ר מרן זצוק"ל ואמרתי לו שאני חושב שיש לי ראייה מהרמב"ם שסומכים על חזקה דרבה גם בדאורייתא, שהנה ברמב"ם שם כתוב ששאלו אותו, שהנה יצא שטר חתום על אחד שחייב כסף, ותבעו אותו לדין תורה שהוא צריך לשלם את הכסף, ואז הוא טען שהשטר הזה הוא כלום, כיון שכאשר חתם היה קטן ואין מעשה קטן כלום. התובע לא היה טיפס, והביא שני עדים שכאשר חתם על השטר היה בן ארבע עשרה. ושאלו את הרמב"ם מה עושים.

הרמב"ם ענה להם, שסומכים על העדים שהוא היה בן ארבע עשרה וחייב לשלם. והנה להוציא ממון זה לא פחות מאשר מצוות דאורייתא, עד כשר צריך להיות גם בענייני ממונות, אם זה לא עד כשר זה לא שווה כלום. וכמו כן כדי להוציא ממון הייחס לזה הוא כמו אל דאורייתא ממש, ואם הרמב"ם כותב שסומכים על כך שהיה בן ארבע עשרה על סמך העדים שהעידו רק על כך שהיה בן ארבע עשרה, ממילא מוכח בבירור שהרמב"ם סבר שיש לסמוך על חזקה דרבה גם בדיני דאורייתא. אכן עדיין יש מקום להתוכח על זה.

אמו"ר מרן זצוק"ל מאד נהנה מהראיה הזאת ובלוית חן הוא מזכיר אותה וכותב "עייני בתשובות הרמב"ם" [- כאילו שכל אחד יפתח ומיד יראה שיש ראייה...]. אך למעשה, אמו"ר מרן זצוק"ל בספריו ובכל השנים היה חושש לשיטת המגן אברהם (והוא סיימנו לו), שבדיני דאורייתא אין לסמוך על חזקה דרבה. אבל בסוף ימיו פעם דיברתי איתו על זה, והוא גם כתב את זה ביביע אומר באחד החלקים האחרונים, שאפילו בדאורייתא אפשר לסמוך על חזקה דרבה. לאור זאת יש לומר, שבבר מצוה אפשר לסמוך על חזקה דרבה.

יח. סמיכה על חזקה דרבה בזכור

ויש להוסיף עוד שלהלכה לגבי זכור יהיה ניתן לסמוך על חזקה דרבה, [- בתחילה חשבתי על כך ואחר כך ראיתי שרבי חיים פאלאג'י כותב כך] הסיבה האחת היא, שיש ראשונים שאומרים שאפשר לסמוך על חזקה דרבה. והסיבה השניה, שאולי בכלל אין חיוב לשמוע זכור פעם בשנה. ועוד, שגם הקריאה מתוך ספר תורה זו מחלוקת האם זה דאורייתא או רק מדרבנן. בחידושי הריטב"א (נעמי' מנחם יח) משמע שהמצוה היא מדאורייתא אך הקריאה מספר תורה היא מדרבנן. וכך סובר גם המהרש"א (נחמיה' יח) לפי זה יש לחנו כמה צדדים לאותו חתן בר מצוה, שאם עבר שלוש עשרה, או אפילו אם אירע כן באותו יום שבו נעשה בר מצוה, שאפשר לסמוך על זה שהוא יקרא בעצמו. [- במעשה ההוא של הבר מצוה, שמענו אותי מדבר עם האבא וביקשו שאקרא להם בנוסח ספרדי... ולאחר התפילה הוצאנו ספר תורה וקראנו בנוסח ספרדי, והיה שם תימני אחד שקרא בנוסח תימני וכו' והיה אחד שדקדק אם לקרוא זכר ה' בסגול או בצירה - שהרי יש בזה מחלוקת...].

יט. העיר פתח תקווה אז והיום

כשהייתי בחור בישיבה קטנה, למדתי בישיבת 'אור ישראל' בפתח תקווה. והיינו בישיבה בשבת זכור, ושאלתי את ראש הישיבה אם מרשה לי ללכת הביתה כדי לשמוע זכור של ספרדים, והוא אמר לי למה אתה צריך ללכת? במקום זה בשבת בבוקר תלך להתפלל אצל ספרדים, והסכמתי להישאר. הישיבה היתה מלאה בחורים והיו שם אולי שלושים בחורים ספרדים מתוך תשעים בחורים, שליש היו ספרדים, ראש הישיבה הרב נייען זצוק"ל היה מקבל את כולם בסבר פנים יפות! והיו בחורים למדנים מצויינים.

והנה בשבת בבוקר קמנו כולנו, והלכנו לבית כנסת ספרדי בפתח תקווה של אז, אמנם היינו בחורים צעירים אבל ראינו את הספר תורה שהיה להם והבנו שזה לא פשוט אם הוא כשר בכלל... הלכנו לבית כנסת אחר, שם אמנם הספר תורה היה נראה בסדר, אבל הקורא בתורה קרא על הפנים... אחת למעלה ושבע למטה אלא כמצליף, נואר ואיום, אחר כך הלכנו לבית כנסת אחר ושם כבר פספסנו את קריאת זכור, לבסוף חזרנו לישיבה מאוכזבים מאד, לא קיימנו זכור. כשספרנו את זה לראש הישיבה, אמר לנו אם ככה הרי אתם יותר מעשרה, תוציאו ספר תורה ותקראו, ואז ישבנו והכנו את קריאת התורה כמו שצריך, וקראנו בספר תורה של הישיבה.

אם אספר את הסיפור הזה היום בפתח תקווה אנשים לא יאמינו למשמע אונם, הרי היום היא אחת מהערים שמלאות תורה ויראת שמים, תלמידי ישיבות, בתי כנסיות, שיעורי תורה ואנשים תורניים זה פתח תקווה היום! זה לא מה שהיה העיר השתנתה מקצה לקצה. באותם ימים בכל מקום שהלכנו בתי הכנסת היו כמעט ריקים, כמה אנשים היה שמה? היום יש שם עומס גדול, מלא מלא תורה, ב"ה. ממש להחזיר עטרה ליושנה זה התקיים פשוטו כמשמעו בפתח תקווה.

והתחלת התהליך היתה כשאמו"ר מרן זצוק"ל היה גר שם משנת תשס"ז עד שנת תש"ח, והוא היה יום יום נותן שם שיעורים, מסתובב ממקום למקום ומעורר ללמוד תורה. וב"ה היום אנחנו רואים את מה שקרה שם.

כ. הכרת הטוב למרן זיע"א

אני זוכר שכשהייתי בישיבה היה יהודי אחד חרדי שבא וסיפר לי שהוא בעל

הקטנים לשמוע זכור. ויש לדון מה יהיה הדין לגבי עליה לתורה, אם יכול הקטן לעלות לתורה בעליית זכור. אצל האשכנזים מקובל מאד שחתן הבר מצוה עולה מפטיר, ולפעמים עושים את זה שבוע או יותר לפני הבר מצוה, כל אחד ומנהגו. ויש קהילות שעד היום הזה שנוהגים בסתם לתת לקטן לעלות לתורה לעליית מפטיר.

והנה, חז"ל (מנחם פנ) קבעו שקטן עולה למנין שבעה. ויש שנוהגים כך. וכך הוא מעיקר הדין. להלכה אנחנו פוסקים שאפילו למניין שלושה קטן יכול לעלות מעיקר הדין, וכתבתי על זה באורך בהלכה ברורה (תלפ"ח סימן קכ"ג). ויש עדות שנוהגים כך כיום. כלומר שלכל הדעות אפשר לעלות קטן כמוסיף, והוא גם יכול לקרוא פסוקים משלו ולא צריך לחזור על הפסוקים שקרא. וכמו כן קבעו חז"ל (ט"ז בבירור שקטן עולה לעליית מפטיר. לכן מותר להעלות קטן לעליית מפטיר בשבתות וכו"ב, והוא מברך את הברכות, ויוצאים ידי חובה.

יד. להעלות קטן לעליית זכור

והנה הרי על כל מפטיר לקרוא בתורה קודם לכן, ונתנו טעם בזה שהוא כדי שלא יאמרו שכבוד נביאים חשוב יותר מכבוד תורה, לכן לפני שהמפטיר מפטיר בנביא עליו לקרוא קודם בתורה. לכן מספיק שלושה פסוקים. והנה, אומר רבינו תם (ט"ז ד"ה כיון), שכל מה שקבעו חז"ל שקטן עולה לעליית מפטיר היינו כשמוציאים ספר תורה אחד - שהרי כבר עלו שבעה עולים בספר תורה ונשאר רק את המפטיר שצריך לחזור על שלושה פסוקים מפני כבוד התורה, רק באופן כזה קטן יכול לעלות לעליית מפטיר. ביאור הדבר, שאמנם מעיקר הדין אפילו המפטיר עולה למניין שבעה, אבל למעשה נוהגים שהמפטיר תמיד הוא השמיני, מעלים עולה נוסף, ולכן גם אומרים קדיש לפני המפטיר כדי לסמן שנשלמה חובת היום - עלו שבעה עולים, ממילא עליית המפטיר היא רק משום כבוד התורה, אם כן כותב רבינו תם שלעלייה כזו ניתן לקטן לעלות.

לעומת זאת כשמוציאים ספר תורה נוסף, ספר שני הוא ספר מיוחד שעולה בו רק איש אחד, בזה אין להעלות קטן כלל. [- דרך אגב, מחמת הטעם הזה שספר שני הוא משהו מיוחד, אנחנו הספרדים נוהגים שכשמוציאים שני ספרי תורה כגון בפרשת שקלים, זכור, פרה, החודש וכו"ב, אומרים קדיש אחרי המפטיר לפני קריאת הפטרה. כיון שזו קריאה בפני עצמה, זה חיוב בפני עצמו].

ממילא אליבא דרבינו תם, אין להעלות קטן בכל פעם שמוציאים יותר מספר תורה אחד, גם בשבת וראש חודש וכו"ב.

טו. קטן שעלה לתורה וקרא בפרשת זכור

המהר"ם מרוטנבורג חולק על רבינו תם בזה, וסובר שאין לחלק, ותמיד מותר להעלות קטן לעליית מפטיר. וכך פוסק הרמ"א (סימן קכ"ג סעיף ז'). יש בנושא הזה תשובה ארוכה בשו"ת יחוה דעת (ח"ד סימן ט"ו), ושם מסיק שמותר להעלות קטן אפילו לכתחילה בכל מקום שיש צורך בדבר, כגון שיש בר מצוה וכבר הכין את הקריאה או מכל סיבה שהיא, אפשר להעלות קטן גם כשמוציאים שני ספרים.

אולם כאשר מדובר בפרשת זכור הדין שונה, כיון שבפרשת זכור צריך בקריאה לכוון להוציא את השומעים ידי חובתם, וכל שאינו מחויב בדבר אינו יכול להוציא את האחרים ידי חובתם, וקטן אינו מחויב בדבר. לכן להלכה, אין להעלות קטן לעליית זכור. אלא אם אירע שקטן הכין את הקריאה שלו לבר מצוה לפירשת זכור [- אני לא יודע איך דבר כזה קורה...]. שהפתרון היחידי שאפשר לעשות הוא, שהקטן יברך את הברכות וגדול יקרא, זה בסך הכל שלושה פסוקים, ויש לו הפטרה ארוכה לקרוא ויקרא את הפטרה. זה מה שניתן להקל בזה. ואם קרה שהקטן קרא בתורה בפרשת זכור, לאחר התפילה יוציאו ספר תורה ויקראו שוב.

טז. חזקה דרבה

פעם הייתי באיזה מקום בחז"ל בשבת זכור, והיה שם בר מצוה של אשכנזים, היו הרבה אנשים וחתן הבר מצוה עלה מפטיר. ונגשתי אל אבא שלו ושאלתי אותו מתי עשה בר מצוה, ואמר לי שהוא כבר עבר את התאריך שלו מלפני כמה ימים. אבל אז אמרתי לו, אתה יודע שזה בכלל לא פשוט! [- היו שם הרבה רבנים, וההוא אומר לי, הרי אף אחד לא אמר לי כלום?!...]. אבל אחר כך מסרתי על זה שיעור שלם] שהנה הגמרא (מנחם פנ) אומרת, אמר רבה כל קטן שהגיע לשלוש עשרה שנים חזקה שהביא שתי שערות. כלומר כדי שהילד יחשב לגדול הרי שכל השערות שצמחו לו עד גיל שלוש עשרה שנים שלימות נקראות 'שומא', וצריך שיצמחו לו החל מיום שלוש עשרה שנים שתי שערות חדשות, ומה שצמח קודם לכן לא שווה כלום. ורובא חידש, שאם הוא בן שלוש עשרה זו חזקה שהביא שתי שערות. מאידך, בגמרא מסכת יבמות (ט"ז) מובא לגבי חליצה, שהיבם צריך להיות בר מצוה ושלא סומכים על שתי שערות. וכך נפסק להלכה. ונחלקו הראשונים בביאור העניין הזה, שיש ראשונים שמסבירים שהלכה לא כרבה שאמר שחזקה שהביא שתי שערות, מפני שאולי הוא דיבר על מצוות דרבנן, אבל בדאורייתא לא סומכים על חזקה דרבה. והביאו ראייה את הדין של חליצה שרואים שלא סומכים על החזקה הזו וזה דין דאורייתא. לעומת זאת, יש ראשונים שסוברים שגם בדיני דאורייתא סומכים על חזקה דרבה. ומה שבחליצה החמירו הוא מפני שזה להתיר אשה לנישואין, אבל בשאר דברים סומכים על חזקה דרבה.

אני זכיתי במצוה שבגללי הביאו פירות וירקות, אתה רוצה לקחת לי את המצוה לשלם שכר לימוד של הבן שלי? בשום פנים ואופן לא! והוא הוציא פנקס צ'קים ונתן לו שתיים עשרה צ'קים שכל אחד חמישים לירות למשך כל השנה...

כא. קושיית הגאון מוילנא על קריאת פרשת מדאורייתא

יש כמה ראשונים שכותבים שפרשת פרה היא גם כן מצוה דאורייתא כמו פרשת זכור. כך כותבים התוספות (נדרים יג, ד"ה בלשון), התוספות הרא"ש (נעמים ברכות טז) ועוד. והגאון מוילנא (על השלח ערוך סימן קמ"ו) תמה על כך מאד שכתוב בתוספות שפרשת פרה דאורייתא, שהרי אין מקור לזה. וכתב, שזו טעות סופר בתוספות. המשנה ברורה (סימן קמ"ו ס"ק יג) כותב: "עיי' בבאור הגר"א ופרי חדש ושערי אפרים [- ספר 'שערי אפרים' זה ספר מיוחד על הלכות קריאת התורה, הוא חי לפני מאתיים שנה] שכתבו, דאינו עיקר ופרשת פרה היא מדברבן". ע"כ.

והנה ההשגה של הגאון מוילנא היא נגד השלחן ערוך שכותב שפרשת זכור ופרה שניהם דאורייתא. ובאמת אילו זה היה רק בתוספות היה אפשר לדון את טענת הגאון מוילנא שזו טעות, אבל גם תוספות הרא"ש כותב כך, וכמו כן בספר 'תוספות רבנו יהודה שירליאון' [- רבו של האור זרוע שמזכיר אותו הרבה פעמים, וכנראה שהתוספות שיש לנו על מסכת ברכות הוא כתב אותם וכל התוספות שלנו זה תקציר כי תוספות רבנו יהודה שירליאון הוא ארוך הרבה יותר ומקביל לתוספות שלנו. הרבה פעמים שרוצים ללמוד פשוט בתוספות במסכת ברכות כדאי לפתוח את תוספות רבנו יהודה שירליאון, כמו שעושים בכל המסכתות עם תוספות הרא"ש שלפעמים מילה אחת מסבירה לנו את כל הכוונה של התוספות] כתוב שקריאת פרשת פרה היא מדאורייתא. וכמו כן כתבו הרשב"א והריטב"א (נחלקו) ע"פ דברי ש"ס ועוד הרבה ראשונים. אבל עצם טענת הגאון מוילנא איפה כתוב שצריך לקרוא פרשת פרה, זו שאלה גדולה וצ"ע.

כב. טעם קריאת פרשת פרה

יש אחרונים שרוצים לומר שהפרה באה לכפר על חטא העגל, וכמו שאמרו (במדרש רבה י"ג, ח) "כתוב האם ותקנה צואת בנה" וכתוב בפסוק (דברים ט, ז) "זכור אל תשכח את אשר הקצפת את ה' אלוךך במדבר" שיש לזכור מעשה העגל. אבל אם כן למה לא קוראים את פרשת העגל? העיקר חסר מן הספר! כמו כן לא כתוב בשום פוסק שיש לכוון בקריאת פרשת פרה לזכור את מעשה העגל.

וכמו כן יש שכותבים שכתוב בסוף פרשת פרה (במדרש י"ג, כא) "והיתה להם לחוקת עולם" - דהיינו לקרוא את הפרשה הזו. אבל זו נדרשה שלא מצאנו לה מקור.

כג. קריאת פרשת פרה מדאורייתא בעשרה

אם כן הטענה של הגאון מוילנא היא חזקה, ויתירה מזאת, מרן השלחן ערוך מזכיר פעמיים את פרשת פרה, בהלכות ארבע פרשיות (סימן תפ"ה), ופעם שניה בהלכות קריאת התורה (סימן קמ"ו). ובהלכות קריאת התורה כותב מרן "וכל זה אינו ענין לפרשת זכור ופרשת פרה שהם בעשרה מדאורייתא" - ולכאורה היכן מצאנו שצריך לקרוא מדאורייתא ובעשרה.

אמנם הרא"ש למשל כותב שמצות זכור היא בעשרה מדאורייתא. הוא כותב זאת על מה שמובא בגמרא (נדרים מ"ג) שרבי אליעזר שחרר את העבד שלו, והרי אסור לשחרר עבד, ואומרת הגמרא, שמצוה דרבים שאני. ולומד הרא"ש, שמדובר על קריאת זכור שהיא בעשרה מדאורייתא. ולכאורה למה אינו מזכיר את קריאת פרשת פרה. וזו חלק מהטענה של הסוברים כמו הגאון מוילנא.

הלכה למעשה, קבלנו הוראות מרן, ומרן השלחן ערוך כותב בפירוש פעמיים שקריאת פרשת פרה היא מדאורייתא בעשרה. ממילא כל מה שאמרנו שיש לדקדק בקריאת זכור שיהיה ספר מהודר ושקטן לא יקרא, ולקרא בדקדוק וכו', כן הוא הדין בפרשת פרה שהיא דאורייתא. ובה זה יותר קשה כי יש שם עשרים ושנים פסוקים. נקרא אותם כדת וכדין ונקיים גם מצוה דאורייתא שכוללת גם מצוה לשמוע דברי חכמים של דברי מרן השלחן ערוך.

תשובה שאאמרו"ר מרן זצוק"ל החזיר אותו בתשובה. ואני אמרתי לו שבאותם ימים רק נולדתי בפתח תקוה, והוא אמר לי שבשנים ההם הכיר את אאמו"ר, והיה שכן שלו ובזכותו חזר בתשובה והילדים שלו בישיבות! שלח לחמך על פני המים, מי יכול לחשוב שדברים כאלו מתפתחים כך?!

אספר לכם סיפור מענין על מה שהיה שמה עם האיש הזה הבעל תשובה. הוא היה גר ב'כפר אברהם' באותם ימים זה באמת היה כפר, היום אני חושב שזה כבר שכונה. והיה לו משק, עופות, פרות, סוסים וכו', וכנראה שהעסק היה הולך טוב והיה משעמם לו אז הוא היה גם נהג אוטובוס, ושם פגשנו אותו. כל הישיבה הלכו לאיזה מקום והוא היה הנהג באוטובוס, ואנחנו רואים נהג אוטובוס עם כיפה שחורה וזקן, זה לא היה דבר מצוי, ואז הוא סיפר לי את הסיפור שאאמרו"ר מרן זצוק"ל החזיר אותו בתשובה.

כשחזרתי הביתה ביום ששי סיפרתי לאאמו"ר מרן זצוק"ל שכן וכך היה בנסיעה באוטובוס והנהג אמר לנו שאתה החזרת אותו בתשובה! אאמו"ר שאל אותי מה השם שלו ואמרתי לו, ואז ביקש ממני שאשיג לו את האיש הוא רוצה לדבר איתו. לא שאלתי למה, אבל חיפשתי בספר טלפונים בכפר אברהם, וראיתי שיש רק אחד בשם הזה, וחיגתי אליו.

כשענה, אאמו"ר מרן זצוק"ל לקח את הטלפון ואמר לו מדבר הרב עובדיה יוסף, אתה פגשת השבוע את הבן שלי, והוא אמר לו אכן כן אני פגשתי אותו! ואז אמר לו אאמו"ר, שהוא מבקש לפגוש אותו בדחיפות, ותבוא אליי לבית ביום ראשון, אאמו"ר הביא לו את הכתובת, והוא כל כך שמח והתרגש להזמנה הזו.

אני כבר לא הייתי ביום ראשון בבית, הייתי בישיבה, אבל מה שקרה שהוא באמת בא לאאמו"ר מרן זצוק"ל, והוא אמר לו, תראה ב"ה אתה ירא שמים, אתה לומד תורה, הילדים שלך לומדים בישיבות ואתה אמרת שזה בזכותי, אז אתה חייב לי נכון? יש לך הכרת הטוב אליי? אם ככה אני אבקש ממך טובה אישית תעשה לי אותה? אמר לו בוודאי איזו שאלה?!

ואז אמר לי אאמו"ר, הבן שלי לומד בישיבת אור ישראל, הישיבה שם ענייה מאד, הכל שם למטה מכל ביקורת כי אין להם כסף [- הרב ניימן זצ"ל היה מסתובב עם פנקס של קבלות ואנשים תורמים לו כמה פרוטות כל פעם...]. המצב מאוד קשה בישיבה, ואני שמעתי שיש לך משק ואני רוצה שאתה תעזור לישיבה!

הנהג שמע כך ומיד אמר לאאמו"ר, בוודאי בשמחה כבוד הרב, אני עכשיו מתחייב, בעז"ה לשנה שלימה, שכל הפירות והירקות לישיבה אני מספק, כמויות גדולות של פירות וירקות! אאמו"ר שמע כך בירך אותו והוא הלך.

אני לא ידעתי מכלום, והנה ביום ששי בבוקר פתאום מגיע טנדר גדול מלא פירות וירקות ומתחילים לפרוק את כל הארגזים לישיבה. הבחורים ראו את זה ושמחו, איזה פירות וירקות משובחים, הרי אף פעם לא היה פירות בישיבה רק קצת ירקות, והנה עכשיו פתאום כמויות של ירקות!

אחד הבחורים רץ אל ראש הישיבה הרב ניימן שהיה גר מול הישיבה, הוא היה בן שמונים וחמש, ואמר לו הרב, הגיע איזה טנדר מלא פירות וירקות שמביאים לישיבה, הרב ניימן נבהל מאד, ואמר אוי ואבוי, מאיפה אשלם את זה אני לא הזמנתי... ומיד מיהר לנהג של הטנדר ואמר לו אני לא הזמנתי ואין לי לשלם לך, ואז אמר לו הנהג, הרב תירגע, הכל בסדר, הרב עובדיה אמר לי שאתם אין לכם כסף, ואני שנה שלמה מביא לכם ואתם לא קונים כלום! הרב ניימן כל כך התרגש, הוא בא אלי ונישק אותי, ואמר לי תגיד לאבא שלך שבגלל מה שהוא עשה השנה אתה פטור משכר לימוד! באותם ימים השכר לימוד היה חמישים לירות כל חודש!

והנה אני שמח וטוב לב רץ לטלפון ציבורי ומספר לאאמו"ר מרן זצוק"ל את כל הסיפור, ושהרב ניימן אמר שבגלל זה אני פטור משכר לימוד! אאמו"ר היה גר אז בתל אביב, והנה לאחר חצי שעה פתאום אאמו"ר מרן זצוק"ל הגיע לישיבה. הוא היה מאד אוהב את הרב ניימן, כמה פעמים הלך לבקר בבית, ואז באותו יום ששי הוא נכנס לבית של הרב ניימן ונכנסתי איתו, ואז הוא אמר לרב ניימן, תגיד לי, אם



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**



ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: